

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 810/2531 บริษัท สิน มั่นคง ประกันภัย จำกัด โจทก์
นาง พัน ธนี ประภาตะนันท์ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 916, มาตรา 989

ป.วิ.พ. มาตรา 177

โจทก์ฟ้องจำเลยเรียกเงินตามเช็คฉบับเดียว จำเลยให้การว่าเคยออกเช็ค 2 ฉบับชำระหนี้ค่าซื้อรถยนต์และค่าเบี้ยประกันภัยแก่น. ต่อมาผู้รับประกันภัยไม่ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ตามที่ตกลงกันไว้ จำเลยจึงห้ามธนาคารจ่ายเงิน ตามคำให้การของจำเลยดังกล่าวไม่อาจทราบได้ว่าเช็ค 2 ฉบับ มีฉบับที่โจทก์ฟ้องรวมอยู่ด้วยหรือไม่ เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธให้ชัดแจ้งจึงต้องถือว่าจำเลยรับว่าได้ส่งจ่ายเช็คตามฟ้องจริง

จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่าการโอนเช็คให้โจทก์มีขึ้นด้วยการคบคิดกันฉ้อฉลหรือโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยไม่สุจริต จำเลยจะยกข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหว่างจำเลยกับ น. ขึ้นต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยร่วมกันออกเช็คส่งจ่ายเงินจำนวน 23,126บาทแก่ผู้ถือชำระหนี้แก่ผู้มีชื่อ และผู้มีชื่อได้มอบเช็คดังกล่าวชำระหนี้แก่โจทก์โจทก์นำเช็คไปขอรับเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าเคยออกเช็ค 2 ฉบับชำระหนี้ค่าซื้อรถยนต์และค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทนิสสันดีเซล จำกัด ผู้รับประกันภัยไม่ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ตามที่ตกลงกันไว้ จำเลยจึงได้อายัดเช็คห้ามธนาคารจ่ายเงินจำเลยกับโจทก์ไม่มีหนี้ต่อกัน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชำระเงินตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาเฉพาะข้อกฎหมายว่าจำเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจำเลยปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์เกี่ยวกับเช็คพิพาทรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นแล้วหรือไม่ และคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานจำเลยชอบหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คพิพาทฉบับเดียวจำนวน 23,126 บาทซึ่งจำเลยทั้งสองสั่งจ่ายเงินลงวันที่ 1 สิงหาคม 2526 จำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธความรับผิดชอบในเช็คพิพาทโดยชัดแจ้ง คงให้การเพียงว่าจำเลยเคยออกเช็ค 2 ฉบับชำระหนี้ค่าซื้อรถยนต์และค่าเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทนิสสันดีเซล จำกัด สาขานครศรีธรรมราช โดยจำเลยออกเช็คล่วงหน้าก่อนที่ผู้รับประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยต่อมา ผู้รับประกันภัยไม่ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ตามที่ตกลงกันไว้ จำเลยจึงอายัดเช็คห้ามธนาคารจ่ายเงินตามเช็คเท่านั้น ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าตามคำให้การจำเลยดังกล่าวไม่อาจทราบได้ว่าเช็ค 2 ฉบับดังกล่าวมีฉบับที่โจทก์ฟ้องรวมอยู่ด้วยหรือไม่ เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธให้แจ้งชัดดังกล่าวจึงต้องถือว่าจำเลยรับว่าได้สั่งจ่ายเช็คพิพาทตามฟ้องจริง นอกจากนี้จำเลยมิได้ต่อสู้ว่าการโอนเช็คให้โจทก์มีขึ้นด้วยการ

คบคิดกันฉ้อฉล หรือโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยไม่สุจริต จำเลยจะยกข้อต่อสู้อันอาศัย
ความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหว่างจำเลยกับบริษัทนิสสันดีเซล จำกัดขึ้นต่อสู้
โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 จำเลย
จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ศาลชั้นต้นงดสืบพยานจำเลยชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ